Seu Seguro de Responsabilidade dos Dirigentes (D&O)

Mutirão Seguros Mútuos · apólice MUT/9048/26

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

RESUMO DO SEU SEGURO

Quem contratou	Avícola Integração Oeste Paranaense S.A. (fictícia) (CNPJ 79.956.185/0001-88), Toledo/PR
Quem está protegido	os dirigentes eleitos da cooperativa/associação
Até quanto o seguro paga	R$ 115 milhões no ano (valor máximo do seguro — LMG)
Quanto custa	R$ 867.550,00 por ano
Parte que a cooperativa paga primeiro (franquia)	R$ 100 mil
Quando vale	de 1º de dezembro de 2026 até 1º de dezembro de 2027
Fatos anteriores cobertos a partir de	qualquer data (sem limite)

Sobre a sua cooperativa: Atividade: agroindústria de aves — frango integrado e exportação. Porte: 900 integrados. Localização: Toledo/PR (região Sul). Perfil: agroindústria. Particularidades informadas na proposta: contratos de integração; influenza aviária; mercado externo.

O QUE ESTE SEGURO COBRE

Quem fica protegido por este seguro?

É considerado dirigente segurado a pessoa física eleita ou nomeada para cargo de administrador, diretor ou conselheiro da cooperativa, bem como seus cônjuges e espólio, por atos praticados no exercício dessas funções.

E se a cooperativa não puder pagar a defesa do dirigente?

A Mutirão pagará as perdas do dirigente segurado não indenizadas pela cooperativa somente nos casos de insolvência declarada judicialmente, aplicando-se a franquia prevista no resumo do seu seguro.

E as multas aplicadas por órgãos do governo?

Estão cobertas exclusivamente multas civis impostas ao dirigente segurado em processos judiciais, até o sublimite de R$ 11,5 milhões. Multas administrativas não estão cobertas.

Processos do Banco Central sobre crédito rural e Proagro estão cobertos?

Estão cobertos despesas com advogados e processos (custos de defesa) do dirigente segurado em processos administrativos do Banco Central relativos a operações de crédito rural e ao Proagro, até o sublimite de R$ 23 milhões.

E processos do Ibama ou do órgão ambiental do estado?

Estão cobertos despesas com advogados e processos (custos de defesa) do dirigente segurado em processos ambientais relativos às propriedades da cooperativa, até o sublimite de R$ 17,2 milhões.

E se a cooperativa entrar em recuperação judicial?

O pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência da cooperativa não afeta a cobertura; a proteção do dirigente (Cobertura A) permanece integral e prioritária, e a apólice não poderá ser cancelada por esse motivo.

Vale para processos fora do Brasil?

Esta apólice cobre reclamações apresentadas em qualquer parte do mundo, excetuadas aquelas ajuizadas nos Estados Unidos da América ou no Canadá, salvo se para execução de sentença proferida no Brasil.

E as outras empresas ligadas à cooperativa?

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Novas controladas são incluídas automaticamente desde que seus ativos não excedam 25% dos ativos consolidados da cooperativa; acima disso, mediante aceitação expressa.

O QUE NÃO ESTÁ COBERTO

E quando o dirigente agiu de má-fé?
Exclui-se a reclamação decorrente de ato doloso do dirigente segurado reconhecido por decisão judicial ou administrativa, ainda que não definitiva, ou por confissão.

E se a própria cooperativa processar o dirigente?
A exclusão de reclamações entre Segurados não se aplica a ações derivadas de acionistas, a reclamações de administrador judicial ou liquidante, a reclamações de ex-administradores desligados há mais de 2 anos e a reclamações fora do Brasil.

Problemas ambientais estão cobertos?
Excluem-se quaisquer reclamações, despesas com advogados e processos (custos de defesa) ou multas decorrentes, direta ou indiretamente, de poluição, contaminação, desmatamento ou dano ambiental de qualquer natureza.

E vazamento de dados de cooperados?
Excluem-se reclamações decorrentes de incidentes cibernéticos, ressalvadas ações de acionistas.

Problemas que já eram conhecidos estão cobertos?
Excluem-se reclamações relativas a fatos de que qualquer Segurado ou empregado da cooperativa tivesse ou devesse ter conhecimento antes do início de vigência.

VALORES E LIMITES

Até quanto o seguro paga?
O valor máximo do seguro (LMG) é de R$ 115 milhões, no agregado por período de vigência, para todas as coberturas e reclamações somadas.

Existem valores menores para algumas situações?
Aplicam-se os seguintes sublimites: multas e penalidades, R$ 11,5 milhões; custos emergenciais, 10% do LMG; custos de publicidade, 5% do LMG; processos ambientais, 5% do LMG.

Se o dinheiro do seguro acabar, ele é renovado no mesmo ano?
O valor máximo do seguro (LMG) poderá ser reintegrado uma vez por vigência, mediante pagamento de prêmio adicional calculado pro rata.

Existe uma parte que a cooperativa paga primeiro?
Aplica-se franquia de R$ 100 mil por reclamação às Coberturas B e C. A proteção do dirigente (Cobertura A) não está sujeita a franquia.

As despesas com advogado diminuem o valor do seguro?
Os despesas com advogados e processos (custos de defesa) são pagos em adição ao valor máximo do seguro (LMG), até montante equivalente a 100% do LMG, não reduzindo o valor disponível para indenizações.

Se o dinheiro não der para todos, quem recebe primeiro?
Havendo insuficiência de limite, as perdas da proteção do dirigente (Cobertura A) serão pagas com prioridade sobre as demais, podendo a Mutirão suspender pagamentos das Coberturas B e C.

ADVOGADOS E DEFESA

O seguro adianta o pagamento do advogado?
Sim, em até 60 dias, depois que aprovarmos o orçamento do advogado.

O dirigente pode escolher o próprio advogado?
O dirigente segurado poderá escolher livremente seus advogados, cabendo à Seguradora apenas verificar a razoabilidade dos honorários.

O erro de um dirigente prejudica os outros?

SIMULADA · USO ACADÊMICO

A conduta de um dirigente segurado não será imputada aos demais para fins de aplicação das exclusões. As declarações da proposta são consideradas em conjunto.

PRAZOS

Fatos de antes da contratação estão cobertos?

A cobertura retroage sem limite de data (retroatividade ilimitada), ressalvados os fatos conhecidos na data de início da primeira apólice.

E se o seguro não for renovado?

Na hipótese de não renovação, fica concedido automaticamente prazo adicional de 12 meses, sem cobrança de prêmio, podendo ser contratado prazo adicional opcional de até 5 anos.

Posso avisar um problema antes de virar processo?

Circunstâncias notificadas durante a vigência, com descrição detalhada do ato danoso, serão consideradas reclamações desta apólice.

E se a cooperativa se fundir ou for incorporada?

Em caso de alteração de controle, a apólice permanece vigente até o término e converte-se automaticamente em run-off de 6 anos para atos anteriores, com prêmio adicional de 150% do prêmio anual.

OUTRAS REGRAS

A seguradora pode cancelar o seguro?

A Mutirão poderá cancelar a apólice a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 10 dias, retendo o prêmio pelo prazo decorrido conforme tabela de prazo curto.

A seguradora pode cobrar do dirigente depois?

A Mutirão renuncia expressamente ao direito de sub-rogação contra os Segurados, salvo em caso de dolo reconhecido por decisão final.

COMO AVISAR UM PROBLEMA

Assim que um dirigente receber notificação, intimação ou cobrança, avise a Mutirão pelo canal do cooperado, com cópia do documento. Quanto antes, melhor.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADO · USO ACADÊMICO